

舟山“3·7”“浙岱渔04206”船与“柘中22” 船碰撞事故调查报告

1. 事故简况

2017年3月7日0158时，岱山籍渔船“浙岱渔04206”船空载由舟山沈家门驶往舟山衢山，航经衢山中心渔港南侧水域时与锚泊的舟山籍干货船“柘中22”船发生碰撞（概位： $30^{\circ}27' .05N/122^{\circ}16' .33E$ ），事发后“浙岱渔04206”船驶离现场，事故造成“柘中22”船沉没，1名船员死亡。直接经济损失约人民币100万元，构成一般等级水上交通事故。

2. 事故调查取证情况

调查组围绕船舶发生碰撞的原因，对肇事船舶确定、事故经过、事故原因及是否存在逃逸等方面进行了调查，通过询问相关船员、查阅船舶资料、事故现场勘验，共收集整理以下证据：

- （1）水上交通事故报告书2份；
- （2）事故双方船舶船员询问笔录15份；
- （3）船舶、船员有关证书复印件10份；
- （4）AIS记录1份；
- （5）现场勘验记录2份；
- （6）现场查验照片若干。

2.1 船舶资料

2.1.1 “浙岱渔04206” 船

船名：浙岱渔04206 船籍港：岱山

船舶类型：流刺网渔船 总吨：200 净吨：60

总长：37.92米 型宽：7.00米 型深：3.05米

主机数量/功率：1/260KW

建造地点/建成日期：岱山县仇家门船舶修造厂/2001年7月5

日

船舶所有人/地址：方定伦/浙江省岱山县衢山镇人民路223-1

号

2.1.2 “柘中22” 船

船名：柘中22 船籍港：舟山 船舶类型：干货船

总吨：497 净吨：278 参考载重吨：934

总长：52.28米 型宽：8.80米 型深：4.10米

主机数量/功率：1/218KW

建造地点/建成日期：温岭市清港船舶修造厂/2007年4月20日

船舶所有人/地址：王志军 /浙江省岱山县岱西镇青黑怀慈139

号

船舶经营人/地址：舟山市恒风船务有限公司 /岱山县衢山镇
校园路68号

2.2 船舶状况

2.2.1 “浙岱渔04206” 船

该船持有有效的《船舶国籍证书》、《渔业船舶检验证书》及《渔业捕捞许可证》，事发时该船驾驶台开启雷达 1 台（3 海里档，北向上，中心显示），带有电子海图显示功能的 AIS 设备 1 台，渔业对讲机 1 台，开启设备正常。通过证书查验、询问当事人，该船事发前车舵及驾驶台助航设备均处在正常状态。

2.2.2 “柘中22” 船

该船持有有效的《船舶国籍证书》、《最低配员证书》及《海上货船适航证书》，通过证书查验、询问当事人，该船事发前装载石子 920 吨（参考载重吨 934），船舶均处在正常状态。

2.3 人员情况调查

2.3.1 “浙岱渔04206” 船

该轮本航次共配备12名船员。事故发生时大副王忠水负责驾驶台值班。

王忠水，大副，浙江岱山人，持有过期的未满200总吨有限航区渔船船长证书。具有同类型渔业船舶大副资历约10年。

2.3.2 “柘中22” 船

该船本航次共配备 6 名船员，除船长殷光彪持有有效的船长适任证书外，其余 5 人均未持有有效的船员适任证书，该船事发时除轮机长夏贤伦在船外其他船员均离船。

夏贤伦，轮机长，浙江岱山人，未持有船员适任证书。

2.4 环境因素调查

2.4.1 气象水文情况

根据气象预报及当事人员陈述：事发时北到东北风5-6级阵风7级，能见度良好，涨潮流，潮流流向西北。

2.4.2 事发水域通航环境状况

事发位置位于衢山岛西侧，衢山中心渔港南侧入口约 450 米处，事发水域东南侧约 300 米处存在一干出礁（图 1）。该水域位于衢山中心渔港船舶进出航线附近，渔业船舶集中回港期间渔船进出密度大。

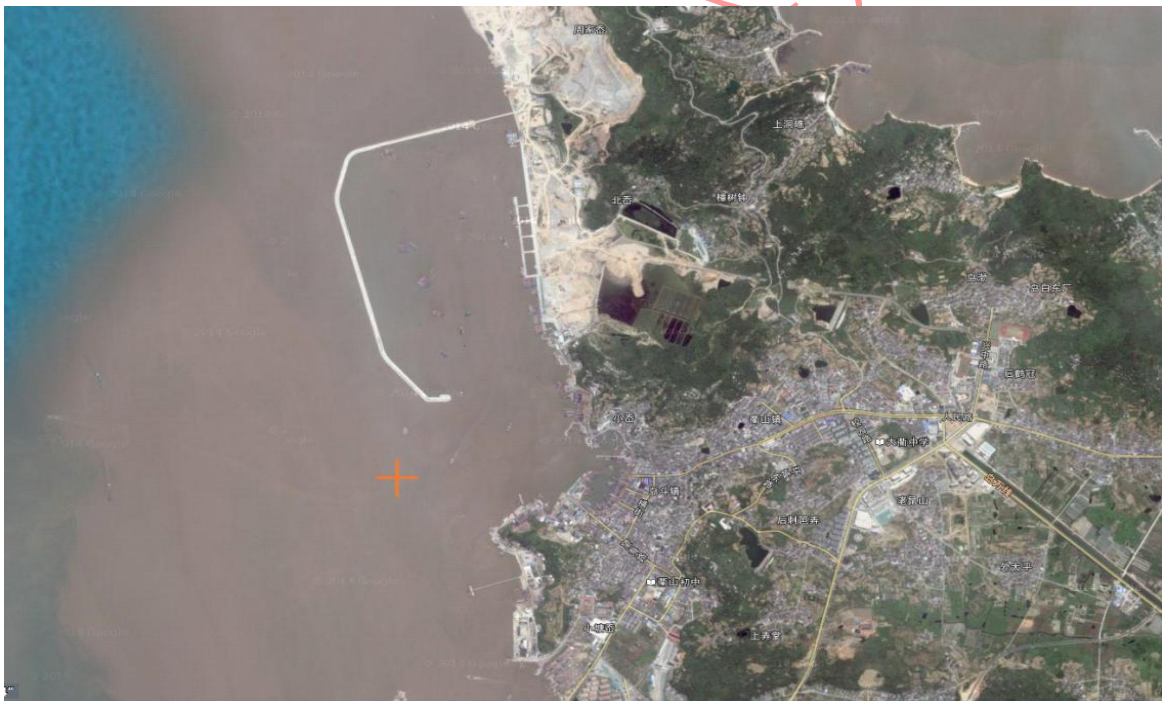


图1：事发水域通航环境卫星图

3. 重要事故要素的认定

3.1 “浙岱渔04206” 船肇事逃逸行为认定

在认定肇事船舶，查明事故经过的同时，调查组对本起事故中

“浙岱渔04206”船事发后驶离事发水域的行为是否属于肇事逃逸行为进行了调查分析。

(1) “浙岱渔04206”船碰撞后航行轨迹分析。

3月7日0158时，“浙岱渔04206”船与“柘中22”船发生碰撞，碰撞后“浙岱渔04206”船倒车脱离“柘中22”船，并于0200时绕过“柘中22”船船尾驶离事发水域，靠泊至距事发地直线距离约2000米的衢山中心渔港冲冰码头。（图2）

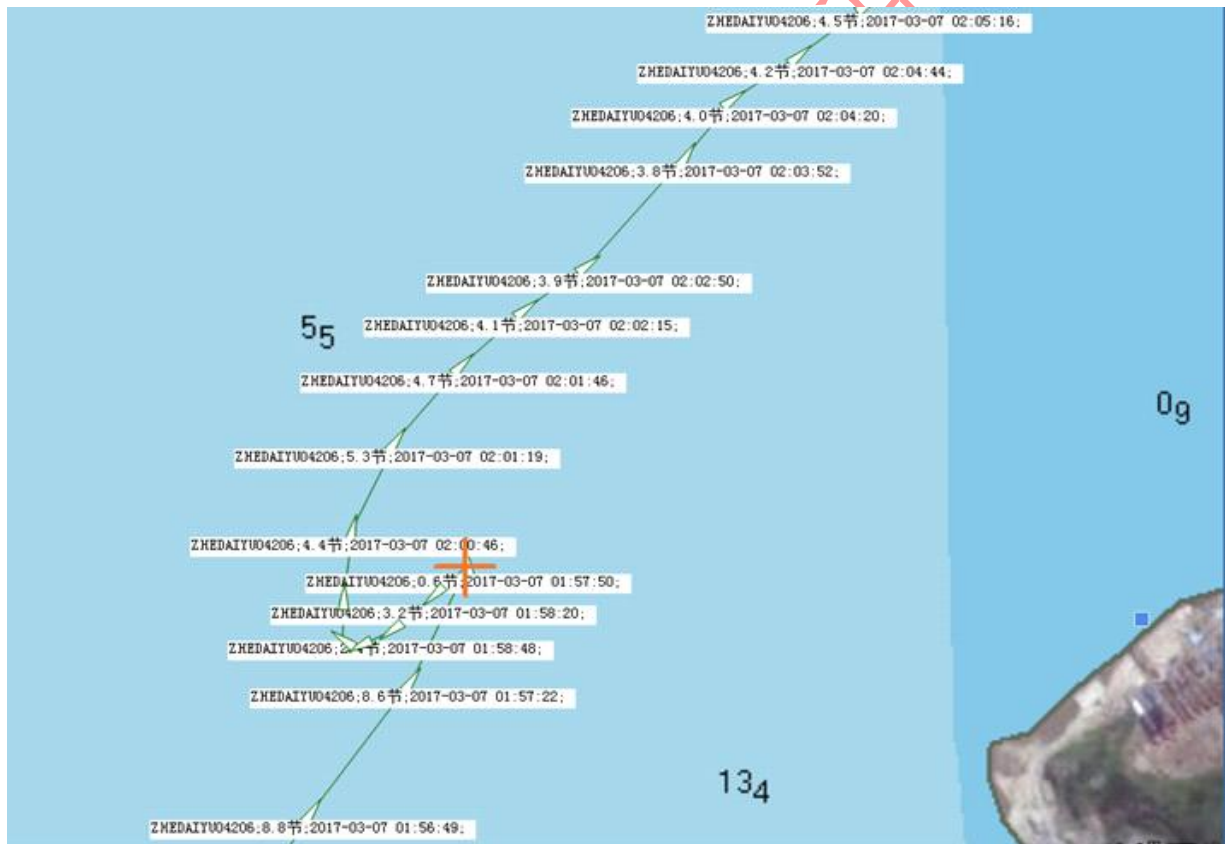


图2：“浙岱渔04206”船碰撞后轨迹截图

(2) “浙岱渔04206”船碰撞后船员行动分析。

根据“浙岱渔04206”船值班驾驶员王忠水及其他相关船员询

问笔录证实，碰撞事故发生后，“浙岱渔04206”船值班驾驶员仅在船舶采取倒车后退的过程中肉眼远距离查看对方船舶“柘中22”船受损情况，船舶未做停留进行详细核查，同时也未与“柘中22”船船员进行沟通联系，交换船舶概况、受损等相关信息，单方面自我判断对方船舶受损不严重后驶离事发水域，且未向主管机关进行报告，造成了事故损害的扩大。

（3）“浙岱渔04206”船碰撞后受损情况的分析

通过对“浙岱渔04206”船船员调查发现：碰撞发生后，“浙岱渔04206”船车舵运行正常，船体未发现破损进水及倾斜现象，无人员伤亡情况。同时事故调查人员对该船进行现场勘验发现碰撞仅造成“浙岱渔04206”船船艏右舷水线上1-1.5米处油漆划痕损伤。

综上分析，调查组认为“浙岱渔04206”船值班驾驶员在明知已发生碰撞事故，并不危及自身安全的情况下既不施救，也未向主管机关报告，擅自驶离事发现场的行为属肇事逃逸行为。

4. 事故经过

（事故经过根据相关人员调查询问笔录、陈述及事故双方AIS记录整理。）

4.1 “浙岱渔04206”船

2017年3月6日约2200时，“浙岱渔04206”船空载由舟山沈家门开航驶往衢山港。大副王忠水负责船舶操纵。

3月7日0100时，航经岱山水道北口，船位：

30°17′ .53N/122°16′ .00E，航向001度，航速10.5节。

0153时，航经衢山琵琶栏岛西北侧，船位：

30°26′ .38N/122°15′ .92E，航向024度，航速11.5节，减速，转向驶往衢山中心渔港。

0155时，船位：30°26′ .72N/122°16′ .13E，航向014度，航速10.2节。

0156时，船位：30°26′ .83N/122°16′ .22E，航向025度，航速9.0节。大副通过肉眼发现在本船船艏方向有一盏白色信号灯（后经大副证实为“柘中22”船船艏锚灯），与本船距离约300米。

0157时，船位：30°26′ .95N/122°16′ .32E，航向034度，航速8.8节。

0157时30秒，航向034度，航速8.6节，大副肉眼看见对方船舶船体轮廓，与本船距离约20米，大副操全速倒车。

约0158时，“浙岱渔04206”船船首与“柘中22”船右舷船中处发生碰撞。碰撞后，“浙岱渔04206”船驶离事发现场。

0216时，靠泊衢山中心渔港冲冰码头。

4.2 “柘中22”船

2017年3月5日1100时，“柘中22”船装载石子920吨，由舟山小衢山金鑫矿业码头开航。

1145时，船舶在衢山中心渔港南侧水域锚泊，左锚锚链三节半入水，锚位：30°27′ .05N/122°16′ .33E，锚泊后，船上除轮机长

夏贤伦、厨师吴位能留船外，其他四名船员离船。

3月6日1930时，船长上船，发现厨师不在船。

2300时，船长离船。至船舶发生碰撞期间该船仅轮机长在船。

3月7日0158时，“柘中22”船右舷船中位置与“浙岱渔04206”船船首发生碰撞。

约0210时，“柘中22”船沉没。

5. 应急处置及搜救情况

2017年3月7日0339时，舟山市海上搜救中心接报：“柘中22”船在衢山中心渔港外锚泊时与一艘渔船发生碰撞，碰撞后“柘中22”船轮沉没，1人下落不明。接报后，舟山市海上搜救中心立即启动应急预案，协调组织力量开展人员搜救和应急处置工作，指令“海巡07342”，协调东海救助局“东海救117”、直升飞机“B-7346”，市海洋与渔业局“中国渔政33129”，并协调“浙岱75368”、“柘中28”、“浙岱渔运08801”等附近船舶前往现场开展搜救，同时通报衢山镇政府协调当地船舶，组织沿岸群众搜寻下落不明人员，并发布沉船航行警告。1010时，通过潜水员对沉船探摸发现遇险人员遗体。

6. 事故损失情况

6.1 “柘中22”船

该船沉没，右舷船中处（宽度约135CM，高度约238CM）“V”形破洞，船上1人死亡。

6.2 “浙岱渔04206” 船

船艏右舷水线上1-1.5米处油漆划痕损伤。

7. 事故原因分析

7.1 “浙岱渔04206” 船

(1) 了望疏忽，未对存在的碰撞危险进行及早判断并及早地采取有效的避碰措施。

2017年3月7日0153时，“浙岱渔04206”船航行至衢山琵琶栏岛西北侧转向驶往衢山中心渔港，距离对方船舶约0.78海里，该船值班驾驶员未通过适合当时环境和情况下有效的手段发现来船。

0156 时，值班驾驶员通过肉眼发现在本船船艏方向约300米处有一盏白色信号灯，但未通过其它措施核实对方船舶情况，继续保速保向航行，0157时30秒，距离对方船舶约20米时大副肉眼看见对方船舶船体轮廓，才判断与来船有碰撞危险并采取倒车避让措施。同时该船事发前雷达（量程为3海里档）正常开启，但是该船值班驾驶员并未利用雷达设备获得碰撞危险的早期警报。

(2) 未使用安全航速。

2017年3月7日0153时，“浙岱渔 04206”船航行至衢山琵琶栏岛西北侧驶往衢山中心渔港，至采取倒车措施期间，该船距岸1000-2000 米，且该岸线附近为渔港及货船码头作业区，船舶航行受背景灯光影响。同时事发水域位于衢山中心渔港进出航线附近，事发时段存在6艘锚泊渔船及货船， 尽管“浙岱渔04206”船将船

速由 11.5 节减至 8.6 节，但是当发现来船时采取全速倒车还是未能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。

(3) 事发后擅自驶离现场，未采取有效救助措施，造成事故损害扩大。

“浙岱渔04206”船值班驾驶员在明知已发生碰撞事故情况下，未与“柘中22”船船员进行沟通联系，交换船舶概况、受损等相关信息，也未对“柘中22”船受损情况进行详细核查，在不危及自身安全的情况下擅自驶离事发水域，且未向主管机关进行报告，造成了事故损害的扩大。

7.2 “柘中22”船

(1) 未安排合格船员在驾驶台值班。

2017年3月5日1145时，“柘中22”船在衢山中心渔港南侧水域锚泊。3月6日2300时至船舶发生碰撞期间该船仅轮机长1人在船，且船长并未安排合格船员在驾驶台值班，从而致使其它船舶驶近且存在碰撞危险时，不能及时给予警告或自身采取其它有效的避免碰撞的措施。

(2) 锚泊位置不当。

该船锚泊在衢山中心渔港南侧入口处约450米，处于衢山中心渔港渔业船舶进出航线西侧，渔业船舶集中回港期间渔船进出频繁，该船在该水域锚泊对过往船舶的航行安全产生影响。

8. 责任认定

8.1 “浙岱渔04206” 船

(1) 该船了望疏忽，未对存在的碰撞危险进行及早判断并及早地采取有效的避碰措施，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条、第八条的规定。

(2) 该船未使用安全航速，违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条的规定。

(3) 该船事发后擅自驶离现场，未采取有效救助措施，造成事故损害扩大，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第三十七条的规定。

8.2 “柘中22” 船

(1) 该船未安排合格船员在驾驶台值班，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第十二条的规定。

(2) 该船存在锚泊位置不当的过失。

9. 事故结论

本起事故是因双方不遵守《1972年国际海上避碰规则》、《中华人民共和国海船船员值班规则》、《中华人民共和国海上交通安全法》的相关规定，互有过失而引起的责任事故。比较双方过失程度，调查组认为本起事故中“浙岱渔04206”船过失大于“柘中22”船，“浙岱渔04206”船对本起事故负主要责任，“浙岱渔04206”船值班驾驶员为本起事故的主要责任者，“柘中22”船对本起事故负次要责任，“柘中22”船船长为本起事故的次要责任者。

10. 处理建议

10.1 本起事故中，“浙岱渔04206”船违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定，造成“柘中22”船沉没及船上1名人员死亡，并在事故中负主要责任。事故发生后，“浙岱渔04206”船值班驾驶员王忠水在明知已发生碰撞事故的情况下，未与“柘中22”船船员进行沟通联系，交换船舶概况、受损等相关信息，在不危及自身安全的情况下擅自驶离事发水域，且未向主管机关进行报告，造成了事故损害扩大，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第三十七条的规定。根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院第310号令）、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕33号）及《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的相关规定，建议将本案移送司法机关处理。

10.2 本起事故中，“浙岱渔04206”船违反了《1972年国际海上避碰规则》、《中华人民共和国海上交通安全法》的相关规定，造成水上交通事故，并负主要责任，该船值班驾驶员王忠水为本起事故的主要责任者。同时该船存在值班驾驶员王忠水持有的渔业船舶职务船员证书过期、轮机长李坤水所持海洋渔业职务船员证书适用范围超出证书限制（三级轮机长证书（主机功率小于250KW）、船长方定伦本航次未在船等行为，建议将本案移交至当地海洋与渔业局。